

1515951-23.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... DOS SANTOS CORREIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, §§ 1.º e 2.º, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, supostamente no dia 01 de julho de 2021, por volta das 14h30min, na Avenida do Cursino, n.º 1898, Vila da Saúde, nesta Capital, tinha em depósito e expunha à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515951-23.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515951-23.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178315/2021 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR, 18828518 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR, 196/21/903 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2178315 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DOS SANTOS CORREIA

Juíza de Direito: Dr.^a Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

DANILO DOS SANTOS CORREIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, §§ 1.º e 2.º, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, supostamente no dia 01 de julho de 2021, por volta das 14h30min, na Avenida do Cursino, n.º 1898, Vila da Saúde, nesta Capital, tinha em depósito e expunha à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, uma tampa traseira de veículo Ford Fusion Preto, chassi 3FAHP08Z17R204517, coisa que sabia ser produto de crime em desfavor da vítima Fábio Issamu Oshiro, de acordo com o boletim de ocorrência de fls. 07/09, boletim de ocorrência eletrônico n.º 1192660-2016 de fls. 11/12 e auto de exibição/apreensão de fl. 10 e fotografias de fls. 34/36. Segundo o apurado, a vítima teve seu veículo Ford Fusion, placas DUU8320, chassi 3FAHP08Z17R204517, subtraído na data de 17 de setembro de 2016 (fls. 11/12). Posteriormente, o denunciado adquiriu e recebeu a tampa traseira desse veículo, tendo-a em depósito para fins de venda, ciente de sua origem ilícita. Ocorre que no dia 01 de julho de 2021, policiais civis em diligências pelo local depararam-se, no interior do estabelecimento comercial do denunciado, com uma tampa traseira de um

veículo de cor preta, da marca Ford/Fusion, com etiqueta do fabricante de numeração do chassi 3FAHP08Z17R204517 (fls. 34/36). Em rápida pesquisa, eles constatarem ser ela peça oriunda do veículo de placas DUU-8320, com registro de ocorrência de furto, conforme RDO eletrônico nº 1192660-2016. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia. Interrogado, o denunciado afirmou desconhecer a origem ilícita do bem, informando que adquiriu o produto de uma pessoa de alcunha "Robertinho", não sabendo indicar mais dados qualitativos do sujeito. As circunstâncias em que o denunciado foi detido, na posse do produto de origem ilícita, sem qualquer documento que demonstrasse a licitude, sem identificar o devido vendedor do bem, indica que ele tinha plena ciência ou ao menos deveria ter de sua origem espúria. Por fim, o crime foi cometido durante a pandemia da Covid-19, a qual assola toda a humanidade e quase pôs em colapso econômico todo o planeta, de modo que incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2021, às fls. 86/86. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 100/103. Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 115/116, admitiu-se a instrução criminal, oportunidade em que ouvidas a vítima, duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, as partes debateram a causa. O MP pediu a procedência do feito nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, pela ausência de materialidade ou desclassificação para a modalidade culposa.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes bem representadas. Passo, portanto, à análise do seu mérito.

A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 07/09 e 11/15, pelo auto de apreensão e exibição de fl. 10, pelas imagens de fls. 33/36, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Ainda não há que se falar em atipicidade por falta de laudo do valor da peça pois, o que se busca no feito não é o montante de prejuízo da vítima, mas a comercialização de bens produtos de ilícito, sendo irrelevante seu valor.

A autoria é certa, contudo não há prova do dolo do réu, sendo caso de desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Em Juízo, o réu DANILO disse que o policial foi na vistoria de rotina, foram várias viaturas do DEIC nas lojas, permitiu que olhassem as peças, e acharam essa peça, ficou surpreso. No ramo que trabalha tem peças novas, e recondicionada. Compra muita peça de sucateiro que compram lotes de peças em oficina e vende ao depoente e aconteceu de ter uma peça em meio de mil com problema. Essa peça veio em um lote. Na época pegava os dados da pessoa e criava uma nota de entrada pelo seu CNPJ, mas muitas vezes eles não passavam.

A versão do acusado de que não sabia da origem ilícita do bem não foi afastada pelas demais provas acostadas aos autos.

Com efeito, a vítima FÁBIO ISSAMU OSHIRO narrou que o seu veículo Ford Fusion foi roubado em 2016, nada foi recuperado.

A depoente policial civil DÉBORA CRISTINA ARMANDO DUART afirmou que registrou o boletim de ocorrência do fato. Recorda-se que os investigadores prenderam o acusado em flagrante por conta do encontro de uma peça de um veículo produto de ilícito; um deles era o Sérgio Shibata. O réu não apresentou documentação em relação à peça apreendida. Os investigadores disseram que estavam realizando diligências e na loja de propriedade do réu encontraram referido objeto. Não conhecia o acusado. A peça possui um número; os investigadores pesquisaram e constatarem.

A depoente policial civil SERGIO FERREIRA SHIBATA afirmou que estavam fazendo uma vistoria de rotina de lojas de peças usadas, e acharam uma peça de um carro, Ford Fusion antigo e consultando o número do chassi deu com queixa. Não se recorda direito o que o réu falou, a peça era antiga e acha que quando ele comprou já estava no local, e não acharam mais nenhuma peça com origem ilícita e geralmente quando acham são várias. O réu pareceu bem surpreso, as outras peças estavam com a documentação correta. Acredita que ele não tenha demonstrado documentos. Atuou na DIVECAR por 7 meses.

Pelo relato dos policiais ficou claro que o réu comprou a peça em um lote sem se

atentar que no meio delas havia uma peça produto de ilícito, até porque não acharam qualquer outro bem irregular.

Mais do que isso, o roubo do veículo ocorreu em 2016, sendo que a peça foi encontrada em 2021, ou seja, 5 anos depois dos fatos, sendo crível que a peça tenha perdido valor de mercado justificando a ausência de ciência do réu.

Contudo, há de se reconhecer que o réu não agiu com a cautela necessária, dado que como comerciante de peças usadas, tem que se precaver emitindo nota fiscal e pesquisando as peças que compra, ainda mais quando identificadas pelo número do chassi como o caso dos autos, o que não o fez.

Fica comprovado assim que agiu de maneira culposa, já que poderia facilmente ter pesquisado o chassi da peça antes de adquirir o bem, ou ainda identificar com maior precisão o vendedor do produto, dando azo assim a venda de uma peça de um carro roubado e fomentando tal tipo de comércio.

Note-se que o réu foi surpreendido no exercício de atividade comercial, tendo por objeto o bem de origem ilícita pertencente à vítima. Com efeito, a prova oral é uníssona no sentido de que o acusado expôs à venda uma peça veicular de precedente espúrio em estabelecimento de sua propriedade, não apresentando nota fiscal nem qualquer documento comprobatório de legalidade.

Por derradeiro, ausente a circunstância agravante do crime cometido durante o estado de calamidade pública – efetivamente decretado no país. Assim porque não restou comprovado nos autos que o agente se utilizou desta circunstância para o cometimento do delito.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas, o decreto condenatório no artigo 180, §3º é medida que se impõe.

PASSO A DOSAR A PENA.

Nos termos dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base em de 20 dias-multa que, à míngua de maiores elementos quanto à situação financeira do acusado, fixo no valor unitário mínimo legal. Diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva. Nos termos do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do desconto da reprimenda, dada a quantidade de pena aplicada.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu DANILO DOS SANTOS CORREIA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 180, § 3º do Código Penal, às penas de 20 dias multa no valor unitário mínimo legal.

Defiro o apelo em liberdade.

Deixo de fixar indenização à vítima (artigo 387, do Código de Processo Penal) por ausência de pedido expresso.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

Intime-se para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Considerando que o réu é defendido pela Defensoria Pública, concedo o benefício da justiça gratuita.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA